

AUDIT STRATÉGIQUE & CONTENTIEUX SALARIAL — HAPPY HOUSE

Julien FLORENCE
Affaire Contentieux_HH

Société ciblée : HAPPY HOUSE SAS (SIRET : 879 944 437 000 26) | Convention : IDCC 1527

Date : 11/08/2026

1. CONTEXTE & INVOLABILITÉ DES DROITS (IDCC 1527)

L'entreprise HAPPY HOUSE SAS relève de plein droit de la **Convention Collective Nationale de l'Immobilier (IDCC 1527)**. La mention obligatoire figurant sur les bulletins de paie vaut présomption irréfragable de son application (*Cass. soc., 15 nov. 2007*). Un alternant / apprenti est un salarié de droit commun (*Art. L6221-1 & L6222-23 du Code du travail*) et bénéficie des mêmes droits conventionnels.

RÈGLE STRICTE SUR LA RÉTENTION : L'article **L3251-1 du Code du travail** interdit formellement à un employeur de retenir un salaire ou de bloquer les documents de fin de contrat (bulletins, certificat de travail, attestation France Travail) pour exiger la remise d'un document ou la restitution de matériel. Subordonner la paie à une contrepartie constitue un **trouble manifestement illicite** (*Art. R1455-6*) sanctionné en référé sous astreinte.

2. TABLEAU RECAPITULATIF DES CRÉANCES SALARIALES CHIFFRABLES

Poste de Créance	Fondement Juridique	Formule & Détails	Montant Estimé
13e Mois Conventionnel	Art. 38 IDCC 1527	1 mois brut / an au prorata de la présence (non inclus SMIC)	1 872,14 €
Ajustement Grille Branche	Art. 37 / Avenant 104-110	Minimum annuel calculé sur 13 mois (Niveau E1 : 23 424 €)	1 157,76 €
Frais & Matériel Télétravail	Barème URSSAF 2026	Allocation Télétravail (55€/mois) + Matériel info (55,20€/mois)	1 322,40 €
Indemnité Occupation Domicile	Cass. soc. 19/03/2025	Compensation immixtion vie privée (85 € / mois sur 12 mois)	1 020,00 €
TOTAL DES CRÉANCES	Rappels chiffrables	Délai de prescription : 3 ans (salaires) / 2 ans (frais)	5 372,30 €

3. PLAN D'ACTION OPÉRATIONNEL EN 4 ÉTAPES

Étape	Action Concrète	Canal & Objectif
Étape 1 <i>Immédiat</i>	- Inscription France Travail en ligne - Export & horodatage des preuves (mails, SMS, Slack) - Blocage de toute signature de solde de tout compte	Figurer les preuves et sécuriser l'ouverture des droits chômage sans délai.
Étape 2 <i>Semaine 1</i>	- Envoi du Mail 1 de régularisation amiable (uniquement rappels chiffrables) - Proposition d'échéancier en 2 versements	Obtenir un accord rapide et retirer l'argument de trésorerie de l'employeur.
Étape 3 <i>J+15</i>	- Lettre Recommandée AR valant Mise en Demeure officielle - Signalement gratuit à l'Inspection du Travail (DREETS)	Faire courir les intérêts de retard au taux légal et forcer la conformité.
Étape 4 <i>J+30</i>	Saisine de la Formation de Référé du Conseil de Prud'hommes	Ordonnance de paiement sous astreinte sous Art. R1455-6 et R1455-7.